

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2480/2538

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย เสถียร แก้ว จันทร์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

คำพิพากษาเปิดความของพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวนพยาน โจทก์ทั้งสองปากประกอบบันทึกการจับกุม ข้อเท็จจริงก็พอฟังได้แล้วว่า เหตุคดีนี้ เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 ตรงตามวันเวลาที่โจทก์กล่าวในฟ้อง การที่ผู้เสียหายเบิกความถึงวันและเดือนที่เกิดเหตุถูกต้อง ผิดไปแต่เพียงเป็น พ.ศ. 2526 แทนที่จะเป็นพ.ศ. 2536 น่าจะเป็นเพราะความพลั้งเผลอหรือหลงลืม คำเบิกความของผู้เสียหายผิดไปเพียงเท่านี้ยังถือไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณา แตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องอันจะเป็นเหตุให้ศาลต้องยกฟ้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,339 ให้ จำเลยคืนทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนหรือใช้ราคาเป็นเงิน 10,000บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 339 วรรคหนึ่ง วางโทษจำคุก 6 ปี ชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนหรือใช้ราคาทั้งสิ้น 10,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ให้จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว จำเลยฎีกาว่าโจทก์ฟ้องว่า คดีนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 แต่ในทางพิจารณาผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2526 ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง และการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสองเห็นว่า นอกจากคำเบิกความของผู้เสียหายแล้วโจทก์ยังมีสืบตำรวจเอกบุญเกิด ไปวันเสาร์ เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและร้อยตำรวจตรีเศกสันต์ บัณฑิตย์ พนักงานสอบสวนเบิกความประกอบด้วยโดยสืบตำรวจเอกบุญเกิดเบิกความว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจอยู่กับพวกขณะที่ตรวจไปถึงศูนย์การค้านครหลวงได้ยินผู้เสียหายร้องเรียกให้คนช่วย จึงได้หยุดรถและสอบถามผู้เสียหาย

หลังจากนั้นได้ติดตามคนร้ายไปจนถึงร้านข้าวต้มวัชร เมื่อไปถึงพบพลเมืองดีได้จับ
จำเลยไว้ผู้เสียหายได้ชี้ให้พยานจับจำเลยในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ผู้เสียหายแล้วได้
ทำบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.6 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536 มีข้อความว่า
พฤติการณ์แห่งการจับกุมคือวันนี้ วันที่ 26 ธันวาคม 2536 เวลา 23.35 นาฬิกา
พยานกับพวกได้ออกตรวจท้องที่ที่รับผิดชอบเมื่อตรวจไปถึงศูนย์การค้านครหลวง ผู้
เสียหายแจ้งว่ามีคนร้ายสองคนร่วมกันชิงทรัพย์สร้อยคอผู้เสียหาย คนร้ายได้หลบหนี
ไป จึงพากันออกติดตามจับจำเลยได้ ร้อยตำรวจตรีเศกสันต์เบิกความว่า เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2536 เวลา 23.55 นาฬิกา สืบตำรวจเอกบุญเกิดได้จับจำเลยมาส่งให้ที่
สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ ในข้อหาว่าร่วมกันชิงทรัพย์ พร้อมทั้งได้พาผู้เสีย
หายและนำสร้อยคอทองคำที่ขาดอยู่ครึ่งเส้นมาให้ด้วย เห็นว่า ลำพังคำเบิกความของ
พยานบุคคลทั้งสองปากดังกล่าวประกอบบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.6 ข้อเท็จ
จริงก็พอฟังได้ว่าเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 ตรงตามวันเวลาที่โจทก์
กล่าวในฟ้อง ผู้เสียหายเบิกความถึงวันและเดือนที่เกิดเหตุถูกต้อง ผิดไปแต่เพียง
เป็น พ.ศ. 2526 แทนที่จะเป็นพ.ศ. 2536 น่าจะเป็นเพราะความพลั้งเผลอหรือ
หลงลืม คำเบิกความของผู้เสียหายผิดไปเพียงเท่านี้ไม่ถึงกับจะฟังว่าข้อเท็จจริงตาม
ที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องอันจะเป็นเหตุให้ศาล
ต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ